



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1985 B 00443

Numéro SIREN : 333 006 138

Nom ou dénomination : D ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL

Ce dépôt a été enregistré le 01/07/2014 sous le numéro de dépôt 4812

**SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL
SOGEBE**

**Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Au capital de 712 500 euros
Siège social : Capitainerie du Port
83150 – BANDOL**

RCS Toulon B 333 006 138

* * *

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DU 6 JUIN 2014**

* * *

*Copie Certifiée conforme
Dominique CERMOLACCE*


**L'AN DEUX MILLE QUATORZE
Et le six juin à quatorze heures,**

Les actionnaires de la « SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL - SOGEBE » Société Anonyme d'Economie Mixte Locale au capital de 712 500 euros, divisé en 7 500 actions de 95 euros chacune, dont le siège social est à BANDOL (83150) Capitainerie du Port, se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre recommandée, adressée à chaque actionnaire.

Monsieur Dominique LOMPRES (société J.H & Associés), Commissaire aux Comptes de la société, a également été convoqué par lettre recommandée et n'assiste pas à l'assemblée.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence, en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Dominique CERMOLACCE**, Président du Conseil d'Administration.

Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :

- La Ville de Bandol, représentée par Monsieur Jean-Paul JOSEPH

Et :

SC

- La Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Monsieur Hervé HUGUES.

Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : **Madame Joëlle OBSCUR.**

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que les actionnaires présents ou représentés, possèdent 7 424 actions sur les 7 500 composant le capital.

Le quorum pour délibérer sur les questions à l'ordre du jour de l'assemblée est atteint.

L'assemblée, en conséquence, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Assistent également à l'assemblée :

Madame Marie-Claire PASTOUREAU, Expert-comptable

Maître RISPOLI Patrick, Avocat

Monsieur Jacques KAUFFMANN

Et Monsieur Jean-Pierre HECQ

Tous avec l'accord de l'assemblée

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société,
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire,
- une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception,
- la feuille de présence signée par les actionnaires et par les membres du bureau.

Il dépose également les rapports et les documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée ordinaire :

- le texte du projet des résolutions,
- deux lettres de candidature à un mandat d'administrateur de la société.

Le Président rappelle que les documents et renseignements prévus par le Code de Commerce et qu'il énumère ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

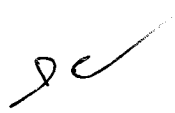
Sur la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Désignation d'administrateurs en remplacement d'administrateurs démissionnaires ou à révoquer.**

Le Président fait un bref exposé que la question à l'ordre du jour.



Il rappelle que lors du conseil d'administration réuni le 12 mai 2014, il a été proposé à Messieurs PALIX et AGNIEL de démissionner de leur mandat d'administrateur en vue d'une reconstitution du collège des administrateurs plus en harmonie avec la nouvelle présidence et direction générale de la société, et que depuis cette date Messieurs PALIX et AGNIEL n'ont pas présenté leur démission.

Les candidatures de Monsieur Jacques KAUFFMANN et de Monsieur Jean-Pierre HECQ sont présentées à l'assemblée générale des actionnaires par le président, puis la discussion est ouverte.

Le Président fait également part de la candidature de Monsieur Philippe ROMETTE.

Ce dernier n'a pas communiqué cependant au président toutes les informations utiles à l'instruction de sa candidature.

Il propose que soient réunies toutes ces informations d'ici la prochaine assemblée et de porter cette candidature lors de la prochaine assemblée.

Le Président demande donc à l'assemblée d'adopter la résolution suivante :

RESOLUTION PREALABLE

L'assemblée générale des actionnaires décide de surseoir à l'examen de la candidature de Monsieur ROMETTE à un mandat d'administrateur jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 424 voix sur 7 424.

* * *

Personne ne demandant plus la parole, le Président met alors successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant sur la proposition de son président, décide de la révocation à compter de ce jour de **Monsieur Christian PALIX** de son mandat d'administrateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL – SOGEBEA.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 423 voix (abstention : Groupement des Pêcheurs et Plaisanciers de Bandol) sur 7 424.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant sur la proposition de son président, décide de la révocation à compter de ce jour de **Monsieur Bernard AGNIEL** de son mandat d'administrateur de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL – SOGEBA.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 423 voix (abstention : Groupement des Pêcheurs et Plaisanciers de Bandol) sur 7 424.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir constaté la révocation de Monsieur Christian PALIX de son mandat d'administrateur, décide de nommer pour le remplacer et pour la durée restant à courir de son mandat, savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera en 2015 sur les comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014 :

Monsieur Jacques KAUFFMANN
Né le 2 décembre 1961 à Antony (92)
Demeurant à Bandol (83150) 458 Boulevard Bois Maurin

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 424 voix sur 7 424 actions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, après avoir constaté la révocation de Monsieur Bernard AGNIEL de son mandat d'administrateur, décide de nommer pour le remplacer et pour la durée restant à courir de son mandat, savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera en 2014 sur les comptes et bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2013 :

Monsieur Jean-Pierre HECQ
Né le 26 mars 1942 à Toulon (83)
Demeurant à Bandol (83150) 3 avenue du Château

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 424 voix sur 7 424 actions.

* * *

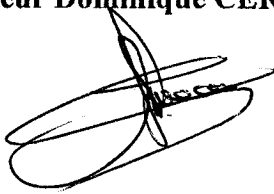
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 15 heures.

PC

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Monsieur Dominique CERMOLACCE



Le Secrétaire

Madame Joëlle OBSCUR

Un Scrutateur

**P/ La Ville de Bandol
Monsieur Jean-Paul JOSEPH**

Un Scrutateur

**P/ La Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Hervé HUGUES**

DC

**SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DE BANDOL
SOGEBE**

**Société Anonyme au capital de 712 500 euros
Siège social : Capitainerie du Port
83150 – BANDOL**

RCS Toulon B 333 006 138

* * *

**EXTRAITS
DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 JUIN 2014**

* * *

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

Et le six juin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à 15 heures

*Copie conforme
Dominique CERMOLACCE*

Au siège social à BANDOL (83150) Capitainerie du Port, les administrateurs de la société « **SOGEBE** », Société Anonyme au capital de 712 500 euros, se sont réunis sur convocation et sous la présidence du Président du conseil d'administration, Monsieur Dominique CERMOLACCE.

Sont présents et ont signé le registre de présence en entrant en séance, sont absents ou sont représentés :

- | | |
|--|--|
| → 1. Monsieur Jacques KAUFFMANN : | présent |
| → 2. Monsieur Jean-Pierre HECQ : | présent |
| → 3. La Caisse des Dépôts et Consignations :
(Représentant permanent : Monsieur Hervé HUGUES) | présent |
| → 4. La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var :
(Représentant permanent : Monsieur Jacques BIANCHI) | représentée par M.
Dominique CERMOLACCE |
| → 5. Monsieur Gérard EYGAZIER : | absent |
| → Et les représentants de la Ville de Bandol au conseil d'administration, savoir : | |
| 6. Monsieur Jean-Michel ROSSI : | présent |

De

7. Madame Laetitia QUILICI :	présente
8. Monsieur Dominique CERMOLACCE :	présent
9. Madame Jeanne HECQ :	présente
10. Monsieur Patrick DECHERCHI :	présent
11. Monsieur Jean-Yves DECROIX :	absent
12. Madame Floriane CERCIO :	présente

Soit 9 membres du conseil d'administration présents sur les 12 en exercice, 1 administrateur représenté et 2 administrateurs absents.

Assistent également à la réunion :

Monsieur le Maire de la ville de Bandol
Invité

Madame PASTOUREAU
Expert-comptable de la société, invitée

Maître Patrick RISPOLI
Avocat et Conseil de la société SOGEB, invité

Monsieur LANZI
Maître de Port, invité

Madame Joëlle OBSCUR remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le président ouvre la séance du conseil.

Madame QUILICI demande la parole.

Madame QUILICI fait part de sa démission de son mandat d'administrateur et des mandats de Monsieur DECROIX et de Monsieur ROSSI, à 15 heures 10, l'organisation actuelle de l'administration de la société ne leur convenant pas et posant un problème éthique, selon elle, et le mode de gouvernance ne pouvant pas être cautionné par les démissionnaires.

Avant de quitter la séance, elle remet au président les 3 lettres de démission.

Le conseil constate en conséquence la démission en séance de Monsieur Jean-Yves DECROIX, de Monsieur Jean-Michel ROSSI et de Madame Laetitia QUILICI de leurs mandats d'administrateurs.

La composition du conseil d'administration se trouve par conséquent réduite à 7 administrateurs présents et 1 administrateur représenté sur les 9 administrateurs désormais en exercice.

DE

Les documents suivants sont mis à la disposition des administrateurs :

.....

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

ORDRE DU JOUR

1/ Décisions à prendre à la suite de la composition du conseil d'administration résultant des décisions prises par l'assemblée générale du 6 juin 2014 sur :

- La désignation d'un Vice-Président et fixation de ses pouvoirs.
- La désignation du Comité des rémunérations.

2/ Examen du rapport sur la Délégation du Service Public.

3/ Questions diverses :

.....

1/ Le Président propose d'aborder la première question à l'ordre du jour et propose au conseil d'administration de lui adjoindre un vice-président en charge de présider les réunions du conseil d'administration en son absence et investi en outre des missions spéciales suivantes : suivi des affaires financières, juridiques et contractuelles.

Il propose au conseil d'administration de nommer en cette qualité de vice-président Monsieur Jacques KAUFFMANN, qui vient d'être élu en qualité d'administrateur par l'assemblée générale.

Il propose aux administrateurs d'adopter la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration, sur la proposition de son président et après en avoir délibéré, décide de nommer en qualité de vice-président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur :

Monsieur Jacques KAUFFMANN
Né le 2 décembre 1961 à Antony (Hauts de Seine)
Demeurant à Bandol (83150) 458 Boulevard Bois Maurin

Le vice-président est investi de tous les pouvoirs attachés par la loi et les statuts de la société à l'exercice d'un mandat de vice-président.

Il est en outre plus spécialement chargé des missions suivantes : suivi des affaires financières, juridiques et contractuelles.

DC

Cette résolution est adoptée par 6 voix contre 1 voix (Madame CERCIO) et 1 abstention (Caisse des Dépôts et Consignations).

* * *

.....

* * *

Personne ne demandant la parole et plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures 45 minutes et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un des administrateurs présent à l'issue de la réunion, et qui a été proposé, après retranscription sur le registre des procès-verbaux du conseil d'administration, à la signature de tous les administrateurs présents.

Monsieur Jacques KAUFFMANN

Monsieur Jean-Pierre HECQ

P/ La Caisse des Dépôts et Consignations
Monsieur Hervé HUGUES

P/ La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var
Monsieur Dominique CERMOLACCE



P/ la Ville de Bandol

Monsieur Jean-Michel ROSSI
Démissionnaire en séance

Madame Laetitia QUILICI
Démissionnaire en séance

Monsieur Dominique CERMOLACCE

Madame Jeanne HECQ



Monsieur Patrick DECHERCHI

Monsieur Jean-Yves DECROIX
Démissionnaire en séance

Madame Floriane CERCIO

DC